Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: DN10/2016HHDNNB ---------o0o---------

V/v: Ý kiến đề xuất liên quan đến Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 11/2016/ND-CP

Ngày 25 tháng 4 năm 2016

Kính gửi: **Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội**

Trước tiên, chúng tôi xin gửi tới quý Bộ lời cảm ơn sâu sắc về sự hợp tác, hỗ trợ đối với Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam trong thời gian qua.

Nghị định 11/2016/ND-CP (sau đây gọi tắt là Nghị định 11) được quý Bộ ban hành đã giải quyết không ít khó khăn, vướng mắc của các Doanh nghiệp liên quan đến người lao động nước ngoài. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý Bộ vì đã tiếp nhận những ý kiến đó.

Vừa qua, chúng tôi được biết quý Cơ quan đã ban hành Dự thảo thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11 để xin ý kiến đóng góp từ các đơn vị liên quan.

Qua quá trình nghiên cứu, chúng tôi xin được đóng góp một số ý kiến liên quan đến Dự thảo thông tư như sau:

1. **Nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (Điều 4, Dự thảo Thông tư)**

Nộp và nhận hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy phép lao động; xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động (Điều 10, Dự thảo Thông tư)

Người sử dụng lao động phải báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy phép lao động; xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đến Cơ quan có thẩm quyền bằng cách nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng).

Dự thảo thông tư vẫn chưa có quy định về điều kiện áp dụng cho hình thức nộp qua đường bưu điện và nộp trực tuyến. Do vậy, chúng tôi xin có những đề xuất sau:

- Cơ quan có thẩm quyền tạo ra hệ thống phần mềm để tiếp nhận hồ sơ giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài hoặc;
- Doanh nghiệp có thể gửi các hồ sơ giấy tờ bằng thư điện tử bao gồm bản chụp giấy tờ gốc hoặc bản chụp giấy tờ công chứng.

Các cơ quan có thẩm quyền thông báo việc chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài hoặc gửi giấy biên nhận điện tử thông qua hệ thống phần mềm trên hoặc thư điện tử cho người sử dụng lao động.

Bên cạnh đó, nếu quý Bộ thấy cần thiết việc phải có quy định về tiêu chí để đánh giá mức độ tin cậy của Doanh nghiệp mới cho phép nộp hồ sơ giấy tờ và nhận giấy biên nhận điện tử thông qua trực tuyến thì hãy quy định rõ những tiêu chí đó. Trong trường hợp không có quy định về các tiêu chí thì kính đề nghị quý Bộ nêu rõ trong Thông tư sắp ban hành sẽ áp dụng cho tất cả doanh nghiệp về hình thức nộp trực tuyến này.

2. **Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động (Điều 6, Dự thảo Thông tư)**

Đối với người lao động nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành thì phải có một trong các giấy tờ: giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành hoặc văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà người lao động nước ngoài đó đã từng làm việc xác nhận.

Tuy nhiên trong thực tế, sau khi Nghị định 11 có hiệu lực thi hành, Thông tư 03/2014/TT-BLDTBXH hết hiệu lực, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội một số tỉnh không chấp nhận giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành hoặc văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành do người sử dụng lao động nộp nên Chúng tôi gặp khó khăn trong việc xin giấy phép lao động cho những đối tượng này.

Kính đề nghị quý Bộ khi ban hành Thông tư hướng dẫn quán triệt tới các Cơ quan có thẩm quyền thực hiện cấp phép giấy phép lao động khi tiếp nhận hồ sơ giấy tờ nhằm giúp đỡ, hỗ trợ Doanh nghiệp thực hiện vấn đề này.

3. **Người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (Điều 9, Dự thảo Thông tư)**

Quy định về "thời gian cộng dồn không quá 90 ngày trong 01 năm", cũng có trường hợp lao động có tổng thời gian cộng dồn sắp quá mức quy định cần vào Việt Nam để xử lý sự cố đột xuất, việc khẩn cấp phát sinh, thì cũng không thể làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động trước đó được.

Theo như trước đây Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản từng đề xuất, chúng tôi đề nghị bổ sung vào Thông tư những trường hợp sau đây, cho phép người lao động nước ngoài lưu trú theo biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức thương mại thế giới, cũng thuộc diện không cần phải xin giấy phép lao động và được miễn các thủ tục xác nhận không cần phải xin giấy phép lao động. Đặc biệt với các TH (2) và (3), vì không có cơ sở (hiện diện thương mại)

tại VN nên không thể xin giấy phép lao động theo quy định hiện hành, do đó sẽ gây trở ngại cho doanh nghiệp.

(1) Nhà quản lý, giám đốc, chuyên gia của doanh nghiệp nước ngoài đã thiết lập cơ sở (hiện diện thương mại) tại Việt Nam tuyển dụng ở ngoài lãnh thổ Việt Nam cho các hoạt động tại Việt Nam mà không thể thay thế bằng người nhân sự Việt Nam. (Section I, Item 4.b).

(2) Nhà quản lý, giám đốc chịu trách nhiệm thiết lập cơ sở (hiện diện thương mại) đầu tiên tại Việt Nam được phép lưu trú trong vòng 90 ngày. (Section I, item 4.d)

(3) Thể nhân làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài chưa có cơ sở (hiện diện thương mại) tại Việt Nam cung cấp dịch vụ máy tính và các dịch vụ liên quan và dịch vụ tư vấn kỹ thuật được phép lưu trú trong vòng 90 ngày (Section I, Item 4.e)

Mặt khác, mốc tính khoảng thời gian dưới 30 ngày được tính từ ngày đầu tiên người lao động nước ngoài làm việc cho người sử dụng lao động là không hợp lý. Có thể người lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc với các mục đích công việc khác nhau như đi họp, khảo sát các dự án... (không làm việc cho người sử dụng lao động).

Chúng tôi xin đề xuất ý kiến như sau:

"Thời gian 01 năm trong quy định là khoảng thời gian 12 tháng và được tính từ ngày đầu tiên người lao động nước ngoài đến thực hiện các công việc tại Việt Nam.

Thời gian 01 năm chỉ tính cho mục đích công việc, không kể thời gian nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích khác nhau bao gồm nhưng không giới hạn như thăm thân, du lịch ..."

4. **Chế độ báo cáo (Điều 13, Dự thảo Thông tư)**

Theo quy định, trước ngày 05 tháng đầu tiên của quý tiếp theo, người sử dụng lao động gửi báo cáo tới Cơ quan có thẩm quyền về tình hình sử dụng người lao động nước ngoài.

Khoảng thời gian 05 ngày được nhắc đến trong quy định chưa rõ ràng. Nếu là 05 ngày liên tục và trùng vào kì nghỉ dài thì các Doanh nghiệp khó có thể hoàn thành báo cáo đúng hạn và chính xác. Do đó, chúng tôi kính đề nghị làm rõ thời hạn này là "... trước 05 ngày làm việc của tháng đầu tiên quý tiếp theo ...".

Ngoài ra, một số quy định của Nghị định 11/2016/ND-CP chưa được hướng dẫn trong Dự thảo thông tư nên chúng tôi có những kiến nghị sau về quy định của Nghị định 11 và kính mong Quý Bộ hướng dẫn chi tiết trong Thông tư sắp ban hành.

1. **Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (Nghị định 11, Điều 8, Khoản 3, điểm c)**

"Các giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động"

Với những đối tượng không thuộc trường hợp quy định tại điểm e, khoản 2, điều 7, Nghị định 11 thì kính đề nghị quý Bộ quy định mẫu văn bản chứng mình người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Văn bản chứng minh nêu rõ thông tin cá nhân, mục đích đến làm việc tại Việt Nam của người lao động nước ngoài và có xác nhận của người có thẩm quyền nơi người lao động nước ngoài sẽ làm việc tại Việt Nam.

2. **Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động (Nghị định 11, Điều 10, Khoản 8, điểm a)**

"Đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà làm việc cho người sử dụng lao động khác ở cùng vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động theo quy định của pháp luật thì hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động gồm giấy tờ quy định tại các Khoản 1, 5, 6 và 7 Điều này và giấy phép lao động hoặc bản sao chứng thực giấy phép lao động đã được cấp"

Hiện nay, luật pháp chưa có quy định nào về căn cứ xác định "cùng vị trí công việc". Chúng tôi xin đề xuất như sau:

Dựa trên nội dung công việc đề cập trong hợp đồng lao động để xác định vị trí công việc giống nhau.

Trong trường hợp, người lao động nước ngoài không có hợp đồng lao động với công ty (di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp) thì có văn bản xác nhận của người sử dụng lao động.

3. **Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động (Nghị định 11, Điều 10, Khoản 8, điểm b**

"Đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà làm khác vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động theo quy định của pháp luật nhưng không thay đổi người sử dụng lao động ..."

Do nhiều trường hợp, người lao động nước ngoài chỉ thay đổi chức vụ tạm thời trong thời gian ngắn dưới 03 tháng, sau đó sẽ quay trở lại chức vụ, vị trí công việc đúng như nội dung ghi trong giấy phép lao động đang còn hiệu lực. Các trường hợp xảy ra trong thực tế như người đương nhiệm vì lý do sức khỏe hoặc các trường hợp bất khả kháng, không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí hiện tại thì doanh nghiệp cần phân bổ nhân lực để kiêm nhiệm hoặc thay thế tạm thời.

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

Do đó, chúng tôi xin đề xuất như sau: "Chỉ trường hợp thay đổi vị trí, chức vụ với thời hạn trên 03 tháng" mới cần phải làm hồ sơ xin cấp lại giấy phép lao động.

4. **Trình tự cấp lại giấy phép lao động (Nghị định 11, Điều 15, Khoản 3)**

"Đối với người lao động nước ngoài thực hiện hợp đồng lao động, sau khi người lao động nước ngoài được cấp lại giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động".

Chúng tôi xin đề xuất như sau:

Quy định trên đúng trong các trường hợp người lao động nước ngoài ký kết với người sử dụng nước ngoài hợp đồng lao động ngắn hạn.

"Trong trường hợp người lao động và người sử dụng lao động ký kết hợp đồng lao động vô thời hạn thì không phải thực hiện quy định trên".

5. **Thu hồi giấy phép lao động (Nghị định 11, Điều 17, Khoản 2)**

"Giấy phép lao động bị thu hồi do người sử dụng lao động hoặc người lao động nước ngoài không thực hiện đúng quy định tại Nghị định 11".

Phạm vi vi phạm được nhắc trên đây quá rộng và không cụ thể. Kính xin Quý bộ quy định rõ các trường hợp vi phạm quy định của Nghị định 11 trong Thông tư hướng dẫn sắp ban hành.

Cuối cùng, đại diện cho các doanh nghiệp Nhật bản đang hoạt động tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản cam kết sẽ tiếp tục phấn đấu và nỗ lực vì sự phát triển kinh tế của Việt Nam, rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Quý Bộ.

Kính thư,

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản Việt Nam

HIỆP HỘI CÁC DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
BAN LÃNH ĐẠO

Taiji Yanai

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam;
- Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Hồ Chí Minh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng.